

ABDULLAH BIN SAAT

lwn

HABSAH BINTI HARON

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel), 18 Januari 2024 bersamaan 6 Rejab 1445H]

Kes Rayuan No.: 10000-028-0106-2022

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak]

Peguam Syarie Perayu: tiada

Peguam Syarie Responden: tiada.

Alasan Penghakiman

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes Saman No. 10300-028-0705-2021 yang telah diputuskan pada 27 Oktober 2022. Perintah tersebut sepertimana berikut:

1.1 Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 82/85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

1.2 Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan (hadhanah) anak diberikan kepada Plaintiff.

1.3 Defendan diberikan hak lawatan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan makluman kepada Plaintiff.

1.4 Mahkamah memerintahkan Defendan diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada setiap hujung minggu kedua dan keempat.

[2] Perayu tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, telah memfailkan notis rayuan pada 27 Oktober 2022 dan seterusnya memfailkan alasan rayuannya bertarikh 24 Februari 2023 dengan memplidkan dua (2) alasan rayuan seperti di muka surat 49 rekod rayuan iaitu:

2.1 Anak tidak dapat menunaikan solat Jumaat secara berjemaah di Masjid.

2.2 Memohon waktu hak melawat dan bermalam yang bersesuaian seperti mengambil anak pada cuti persekolahan serta penggiliran menyambut hari perayaan dan majlis keraian keluarga.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 28 April 1991 dan telah bercerai pada 23 Disember 2021 di MRS Taiping, Perak. Hasil pernikahan, mereka telah dikurniakan lima (5) orang cahaya mata iaitu:

3.1 Jazzmine Rasheqqa bini Abdullah, No. K/P: 930107-06-5260

3.2 Dayana Batrishyia binti Abdullah, No. K/P: 990821-08-6258

3.3 Fitriaylleenna Anneesa binti Abdullah, No. K/P: 020913-08-0112

3.4 Muhammad Aidielnur Rhyss bin Abdullah, No. K/P: 040827-08-0499

3.5 Muhammad Alfi Nur Rayyan bin Abdullah, No. K/P: 100424-08-0437(*selepas ini dikenali sebagai 'anak tersebut'*)

- [4] Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan terhadap anak tersebut pada 31 Disember 2021. Semasa kes difailkan, anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 29,23,20,18 dan 12 tahun. Saman telah disempurnakan secara kediri kepada Perayu pada 7.2.2022. Perayu telah memfailkan Pembelaan pada 24.5.2022. Responden tidak memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan.
- [5] Pada 27.10.2022, pihak-pihak telah hadir di hadapan Mahkamah. Oleh kerana Responden telah membawa anak tersebut, maka Mahkamah telah menangguhkan kes tersebut pada jam 11.00 pagi untuk menemubual anak tersebut. Sebelum Mahkamah menemubual anak tersebut, Mahkamah telah mendapatkan persetujuan pihak-pihak untuk anak ditemubual bagi anak tersebut membuat pilihan.
- [6] Pihak-pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan hak hadhanah anak tersebut secara baik dan bersetuju ia ditentukan oleh anak tersebut dengan kaedah dipanggil dan ditemubual dengan Hakim Bicara memandangkan anak tersebut telah berusia 12 tahun dan bersetuju untuk ditentukan oleh Mahkamah hak penjagaan kekal tersebut. Mahkamah telah menetapkan untuk keputusan pada hari yang sama.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [7] Setelah Mahkamah meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, Mahkamah berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu Mahkamah ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu samada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan bahawa hak jagaan anak tersebut diserahkan kepada Responden selaku ibu kandung berdasarkan pilihan anak tersebut.
- [8] Perayu dalam alasan rayuan dan hujah menyatakan bahawa anak tersebut tidak dapat menunaikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid. Tiada kawalan keselamatan sewaktu anak tersebut pergi dan balik dari masjid. Manakala, Responden berhujah anak tersebut akan pergi ke masjid secara sendiri atau bersama abangnya dengan menggunakan khidmat pengangkutan awam dan jarak diantara rumah dan masjid yang berdekatan adalah lebih kurang satu kilometer (km).
- [9] Kami bersetuju bahawa alasan rayuan pertama Perayu adalah ditolak. Kami berpendapat bahawa cara/kaedah untuk anak tersebut ke masjid atas inisiatif dirinya sendiri asalkan kewajipan untuk menunaikan solat Jumaat dapat dilunaskan. Sementelah, anak tersebut ketika keputusan diberikan telah berumur 12 tahun yang telah mencapai umur mumaiyiz yang mampu membezakan antara perkara baik dan buruk. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam Fiqh dan Perundangan Islam (terjemahan), Jilid IV, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1996, halaman 126 menjelaskan bahawa mumaiyiz ialah peringkat di mana kanak-kanak sudah boleh

membezakan di antara yang baik dengan yang buruk dan di antara yang memberi faedah dengan yang memberi mudarat, serta dia dapat memahami makna ungkapan-ungkapan ayat secara umum. Umpamanya dia memahami makna "jual" itu sebagai melepaskan harta dan makna "beli" ialah mendapat milik.

- [10] Bagi alasan rayuan yang kedua, Kami merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dimuka surat 37-39 Rekod Rayuan yang mana Kami dapati YA Hakim Bicara telah meraikan persetujuan pihak-pihak tersebut apabila anak tersebut telah dipanggil dan ditemubual oleh YA Hakim Bicara untuk membuat pilihan sama ada tinggal bersama Perayu ataupun Responden sebagaimana kehendak seksyen 85(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- [11] Malah, YA Hakim Bicara juga telah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Perayu iaitu pada setiap hujung minggu kedua dan keempat setiap bulan. Kami dapati hak Perayu untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut tidak dinafikan sama sekali oleh YA Hakim Bicara.
- [12] Kami berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara menemubual anak tersebut untuk menyatakan pilihan mereka juga adalah bertepatan dengan kehendak seksyen 85(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian, Kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah tidak *terkhilaf* apabila membuat keputusan berdasarkan pilihan anak tersebut kerana anak tersebut telah mencapai umur kecerdikan (*mumayyiz*) sebagaimana yang telah digariskan oleh Syarak dan undang-undang.

[13] Kami juga telah meneliti fail kes Saman No. 10300-028-0705-2021 yang telah diputuskan pada 27 Oktober 2022 dan mendapati isu berkaitan dengan hak bersama dan bermalam Perayu bersama anak tersebut adalah tuntutan yang tidak diplidkan dalam pliding Perayu semasa pendengaran kes tersebut. Namun YA Hakim Bicara tetap memberikan hak tersebut kepada Perayu atas kemaslahatan Perayu dan anak tersebut.

[14] Oleh itu, Kami bersetuju alasan rayuan kedua Perayu juga ditolak kerana YA Hakim Bicara telah memberikan hak-hak tersebut kepada Perayu dalam kes sebelum ini. Kami merujuk dalam kes *Murshida binti Mustakim v Hassim bin Abdullah 19 (2005) 1 JH 143 di mukasurat 151* telah berkata:

"Oleh itu kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa persoalan hibah tidak dibangkitkan oleh Perayu di dalam kes asal di mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang mana tidak ada dalam pliding asal dan ia bercanggah dengan seksyen 52(1)(b) Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor 1991 yang di sebutkan tadi".

[15] Kami berpendapat dengan merujuk kepada alasan rayuan Perayu yang kedua di mana Perayu merayu berkaitan hak penggiliran menyambut hari raya dan menghadiri majlis keraian keluarga bersama anak tersebut bahawa forum yang sesuai bagi mendapatkan hak-hak tersebut adalah dengan Perayu memfailkan

permohonan ubah perintah sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 dan bukannya melalui platform rayuan ini.

- [16] Kami merujuk kes rayuan syariah di Selangor, **Abdul Malek Bin Abdul Kadir /wn Zulzilawati Binti Jusoh [2018] SHRU 17**, Panel rayuan dalam kes ini menyatakan :

"Suka kami tegaskan di sini, apa-apa perintah berkenaan jagaan dan lawatan anak boleh dimohon ubah pada bila-bila masa tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah s. 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003"

- [17] Oleh yang demikian, kami dapati tidak terdapat kekhilafan oleh YA hakim bicara di dalam isu ini. Kami juga percaya Perayu dan Responden boleh berkompromi dalam isu lawatan dan bermalam anak tersebut. Kami memberi kebenaran terma-terma lawatan yang telah ditetapkan oleh YA hakim bicara boleh disesuaikan oleh Perayu dan Responden atas persetujuan bersama demi kebajikan anak tersebut.

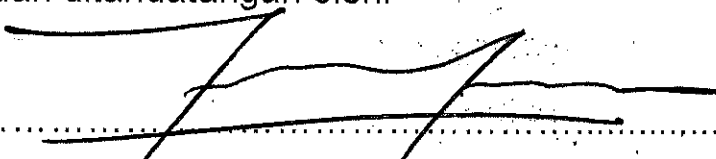
- [18] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuas hati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan YA hakim bicara yang mewajarkan kami untuk campur tangan di dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

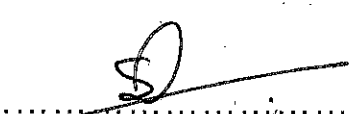
Setelah kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan bahawa:

- (1) Rayuan Perayu ditolak.
- (2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Saman No. 10300-028-0705-2021 pada 27 Oktober 2022 adalah dikekalkan.

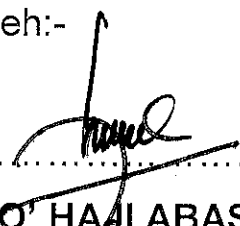
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor